

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
אביגדור ליברמן
עודד פורר
יבגני סובה
שרון ניר
יוליה מלינובסקי
חמד עמאר

פ/25/1646

הצעת חוק לעידוד תעשייה עתירת ידע, התשפ"ג–2023

הגדרות

1. (א) בחוק זה –

"בעלות", בנכס לא מוחשי מוטב – בעלות מלאה בנכס, לרבות רישיון ייחודי שאיננו מוגבל בזמן מכוח תנאי הרישיון; לעניין זה, "רישיון ייחודי" – רישיון המעניק לבעליו זכות ייחודית לפעול כאילו הוא בעל הנכס למעט היכולת להעביר בעלות בנכס, ומגביל את בעל הזכות מלפעול כאמור או להרשות לאחר לפעול כאמור.

"חברת מו"פ" – חברה שהתאגדה ונרשמה בישראל, שעיקר פעילותה בישראל, ושאיננה בת-חברה כהגדרתה בסעיף 76 לפקודת מס הכנסה¹ (להלן – הפקודה), ומתקיימים לגביה כל אלה:

(1) מיום התאגדותה לא היה רשום נייר ערך כלשהו שלה למסחר בבורסה;

(2) מתקיים בה האמור בפסקאות (2) עד (5) להגדרת "חברה מועדפת" שבסעיף 51 לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט–1959² (להלן – החוק לעידוד השקעות הון);

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.
² ס"ח התשי"ט, עמ' 234.

(3) היקף ההכנסות הטכנולוגיות הכולל של החברה מיום התאגדותה עד לתום שנת המס הקודמת לא עלה על 4.5 מיליון שקלים חדשים;

(4) היקף ההשקעות בחברה וההלוואות שניתנו לה מיום התאגדותה, אינו עולה על 12 מיליון שקלים חדשים;

(5) מתקיים בה התנאי הקבוע בפסקה (2) שבהגדרת "מפעל טכנולוגי מועדף" בסעיף 51כד לחוק לעידוד השקעות הון, וכן ההוצאות המסווגות כהוצאות מחקר ופיתוח של החברה בשלוש השנים שקדמו לשנת המס או ממועד הקמתה אם הוקמה במהלך שלוש שנות המס האמורות, היו בשיעור של 7% לפחות בממוצע מסך הכנסות החברה;

(6) 70% לפחות מהוצאות החברה, מיום התאגדותה עד תום שנת המס הקודמת, הוצאו, במישרין או בעקיפין, לשם פיתוחו של נכס לא מוחשי מוטב המבוסס על מחקר ופיתוח שבוצע בחברה (בהגדרה זו – המוצר בפיתוח);

(7) המוצר בפיתוח וכל הזכויות הנובעות ממנו הם בבעלות החברה מיום היווצרו; לעניין זה, רכשה או קיבלה החברה את מלוא הזכויות במוצר מאחד מאלה, לשם המשך פיתוחו של המוצר, יראו את החברה כאילו מתקיים בה התנאי האמור בפסקת משנה זו:

(א) יחיד, אחד או יותר, שהמוצר היה בבעלותו באופן בלעדי מיום היווצרו עד העברת מלוא הזכויות בו לחברה;

(ב) מוסד יוצר שהמוצר היה בבעלותו מיום היווצרו עד העברת מלוא הזכויות בו לחברה; לעניין זה, "מוסד יוצר" - כל אחד מאלה:

(1) מוסד להשכלה גבוהה או מוסד מחקרי כהגדרתם בסעיף 29(2) לפקודה;

(2) בית חולים, או תאגיד בריאות כהגדרתו בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985³;

(3) חברה העוסקת דרך קבע במסחר ידע שנוצר בגופים כאמור בפסקאות משנה (1) ו-(2);

³ ס"ח התשמ"ה, עמ' 60.

(4) מינהל המחקר החקלאי שבמשרד החקלאות
ופיתוח הכפר ;

(5) מרכז מחקר ופיתוח אזורי הנתמך על ידי משרד
המדע, הטכנולוגיה והחלל, כמשמעותו בחוק לעידוד
מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, התשמ"ד-
1984⁴ (להלן – החוק לעידוד מחקר ופיתוח) ;

"המועד הראשי" ו"מוצר" – כהגדרתם בחוק לעידוד מחקר ופיתוח ;

"מועד ההשקעה" – המאוחר מבין אלה :

(1) המועד שבו המשקיע שילם לחברת המו"פ את סכום ההשקעה
המזכה ;

(2) המועד שבו הקצתה חברת המו"פ למשקיע את המניות כנגד
השקעתו בחברה ;

"המנהל" – מנהל רשות המסים, לרבות מי שהמנהל הסמיכו לצורך פרק זה,
ומי שהוסמך כמנהל רשות המסים לעניין סעיף 51 לחוק לעידוד
השקעות הון ;

"משקיע" – יחיד, חברת מעטים כמשמעותה בסעיף 76 לפקודה או שותפות ;

"הפקודה" – פקודת מס הכנסה ;

"קרוב" – כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה ;

"שותפות" – שותפות רשומה לפי פקודת השותפויות, התשל"ה-1975⁵ או
שאושרה לעניין זה על ידי המנהל, שהשותפים בה במשך כל תקופת
ההטבה הם משקיעים, שהוקמה ופועלת לשם השקעה ייעודית בחברה
אחת בלבד שהיא חברת מו"פ ;

"תקופת הוראת השעה" – תקופה שמיום ח' בטבת התשפ"ג (1 בינואר 2023)
עד יום כ"א בטבת התשפ"ז (31 בדצמבר 2026).

(ב) לכל מונח אחר שאינו מפורש בחוק זה, תהיה המשמעות הנודעת לו
בסעיפים 1 ו-88 לפקודה, או בסעיפים 51 ו-51כד לחוק לעידוד השקעות הון,
לפי העניין.

⁴ ס"ח התשמ"ד, עמ' 100.
⁵ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 28, עמ' 549.

זיכוי בשל השקעה 2. (א) בסעיף זה –
במניות חברת מו"פ

"השקעה מזכה" – השקעה במזומן של משקיע בחברת מו"פ בשנת מס כלשהי,
אשר בשלה הוקצו לו מניות בחברת המו"פ;

"מניה" – לרבות זכות לרכישת מניה;

"תקופת ההטבה" – שלוש שנות מס החל בשנת המס שבה חל מועד ההשקעה,
ובמכירה שאינה מהווה הפרה של התנאי האמור בסעיף קטן (ב)(3)
יראו את תום תקופת ההטבה כמועד המכירה;

(ב) על אף האמור בכל דין, יותר למשקיע זיכוי ממס בסכום השקעה
המזכה כשהוא מוכפל בשיעור המס על רווח ההון שאותו משקיע היה חייב בו
לפי חלק ה' לפקודה, אילו היה מוכר את אותה ההשקעה ברווח בשנת המס בה
בוצעה ההשקעה, ובתוספת השיעור בו חייב המשקיע לפי סעיף 121ב לפקודה
באותה שנת מס ובלבד שהתקיימו כל אלה:

(1) בתקופת הוראת השעה, המשקיע שילם לחברת המו"פ את סכום
ההשקעה המזכה וחברת המו"פ הקצתה למשקיע את המניות בשל
ההשקעה;

(2) רואה החשבון של החברה אישר כי במועד ההשקעה החברה היא
חברת מו"פ;

(3) (א) המשקיע החזיק במניות שהוקצו לו במישרין בתמורה
להשקעתו המזכה בחברת מו"פ במשך כל תקופת ההטבה, ואם
המשקיע היא שותפות – השותפים לא שינו את חלקם בשותפות
במשך כל תקופת ההטבה. אך לא יראו במכירה שלא מרצון
כהגדרתה בסעיף 103 לפקודה, לפני תום תקופת ההטבה,
כהפרה.

(ב) על אף האמור בפסקה (א), רשאי המנהל לאשר שלא יראו
מכירה שאינה עומדת בתנאי האמור בפסקה האמורה כהפרה
אם שוכנע המנהל שאין במכירה הימנעות ממס או הפחתת מס
בלתי נאותה ושהמכירה אינה מרצונו של המשקיע, ובלבד
שהמשקיע הגיש בקשה למנהל בתוך 90 ימים ממועד המכירה;

(4) הימנעות ממס או הפחתת מס בלתי נאותות אינן בין המטרות
העיקריות של ההשקעה;

(5) המשקיע והחברה לא עומדים בהגדרת "קרוב" ממועד היווסדה של החברה ועד למועד ההשקעה;

(6) התקיימו בחברה התנאים האמורים בפסקאות (2) ו-(5) עד (7) להגדרת "חברת מו"פ" עד תום תקופת ההטבה, ולדוח שהגישה החברה לפי סעיף 131 לפקודה לגבי כל אחת משנות המס שבתקופת ההטבה צורף אישור רואה חשבון על התקיימות התנאים כאמור;

(7) סכום ההשקעה המזכה לא עלה על שלושה וחצי מיליון שקלים חדשים; בחישוב סכום ההשקעה יובאו בחשבון כלל השקעותיו המזכות שביצע המשקיע במישרין או בעקיפין בחברת המו"פ, וכן השקעותיהם של בן זוגו וילדיו, באותה שנת מס.

(ג) זיכוי שלא נוצל בשנת מס יועבר לשנות המס הבאות בזו אחר זו.

(ד) לעניין חישוב רווח הון במכירת המניות של החברה בידי משקיע שקיבל זיכוי מס בגין סכום ההשקעה המזכה לפי סעיף זה, יוקטן המחיר המקורי של המניות בסכום ההשקעה שניתן בגינו זיכוי; נמכרו חלק מהמניות, יוקטן המחיר המקורי בחלק היחסי של סכום ההשקעה כאמור, כיחס חלקן של המניות שנמכרו לכלל המניות שהוקצו למשקיע בהשקעה המזכה.

(ה) קיבל המשקיע מחברת המו"פ - במהלך התקופה שממועד ההשקעה עד תום תקופת ההטבה, סכום כלשהו, במישרין או בעקיפין, יופחת הסכום האמור מחישוב סכום ההשקעה המזכה; הוראות סעיף קטן זה לא יחולו על הכנסה חייבת שמקורה בסעיף 12(1) לפקודה אשר שולמה למי שאינו "עובד" החברה כהגדרתו בסעיף 102 לפקודה.

(ו) (1) לא התקיים אחד התנאים המפורטים בסעיף קטן (ב)(6), תהיה חייבת החברה בדיווח למשקיע ולמנהל בדבר אי התקיימות התנאים האמורים עד למועד הגשת הדוח לפי סעיף 131 לפקודה לגבי השנה בה נודע לחברה שלא התקיים התנאי.

(2) נודע למשקיע כי לא התקיים אחד התנאים למתן ההטבה, יפנה לפקיד השומה לצורך ביטול זיכוי המס שקיבל בתוך 90 ימים מהיום שבו נודע לו על אי התקיימות התנאי.

(3) נודע למנהל כי לא התקיים אחד התנאים למתן ההטבה, לפי הודעת החברה כאמור בפסקה (1) או הודעת המשקיע כאמור בפסקה (2), יבטל הוא או פקיד השומה את הזיכוי שניתן למשקיע, יתקן את דוחות המשקיע בהתאם, וימשיכו לראות את הדוח של המשקיע כשומה עצמית.

(4) לא דיווחה החברה כאמור בפסקה (1) לרשות המסים, רשאי פקיד השומה לחייב את החברה בתשלום מס בגובה סכום הזיכוי נשוא ההשקעה המזכה, ולא תהא זכאית לקיזוז, לזיכוי או לפטור מהמס החל עליה, ויחולו לגבי חוב המס כאמור כל הוראות הפקודה לעניין שומה וגבייה, ובלבד שאם שולם המס על ידי החברה לא יבוטל זיכוי המס למשקיע.

פטור ממס בחילוף 3. (א) בסעיף זה –

מניות חברה

מועדפת בעלת מפעל

טכנולוגי

"השקעה מוטבת" – השקעה בחברה שבמועד ההשקעה היא חברת מו"פ, בדרך של הקצאת מניות כהגדרתן בסעיף 2, ובלבד שבתקופת הוראת השעה המשקיע שילם לחברת המו"פ את סכום ההשקעה המוטבת וחברת המו"פ הקצתה למשקיע את המניות בשל ההשקעה;

"מכירה מזכה" – מכירת מניות של חברה מועדפת שהיא בעלת מפעל טכנולוגי שיום המכירה שלה חל בתקופת הוראת השעה;

"מניות מוקצות" – מניות חברת המו"פ שהוקצו למשקיע תמורת ההשקעה המוטבת;

"סכום ההשקעה המוטב" – סכום ששולם במזומן בביצוע השקעה מוטבת, עד לגובה סכום רווח ההון הריאלי שנבע למשקיע מהמכירה המזכה ולא יותר מסכום של חמישה מיליון שקלים חדשים.

(ב) נבע ליחיד ריווח הון ממכירה מזכה, ותוך תקופה של שנים עשר חודשים לאחר יום המכירה, ביצע השקעה מוטבת, אחת או יותר, רשאי הוא לבקש לצורך חישוב ריווח ההון לנכות מהתמורה שהתקבלה את סכום ההשקעה המוטב; ומשעשה כן, הרי לעניין חישוב ריווח ההון על המניות המוקצות, לכשיימכרו, יוקטן המחיר המקורי שלהן בכל סכום של ריווח הון שהיה במכירה הקודמת ולא נתחייב במס בגלל תביעתו של המשקיע. האמור בסעיף זה יחול ובלבד שהתקיימו כל אלה:

(1) שהמשקיע יחזיק במניות המוקצות לתקופה שלא תפחת משישה חודשים מיום הרכישה;

(2) רואה החשבון של החברה אישר כי במועד ההשקעה החברה היא חברת מו"פ;

(3) הימנעות ממס או הפחתת מס בלתי נאותות אינן בין המטרות העיקריות של ההשקעה;

(4) המשקיע והחברה לא עומדים בהגדרת "קרוב" ממועד היווסדה של החברה ועד למועד ההשקעה.

(ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב) רישה, במכירה מזכה שבה התמורה, או חלק ממנה, לא שולמה למוכר בתוך 30 ימים מיום המכירה, רשאי פקיד השומה לאשר שתקופת 12 החודשים המנויה בסעיף האמור תחל מיום קבלת התשלום.

מניעת כפל הטבות 4. משקיע שזכאי להטבה לפי סעיפים 2 ו-3 בשל אותה השקעה, הברירה בידו לבחור באחת מהן; הודיע משקיע על בחירתו כאמור, לא יוכל לחזור בו מבחירתו.

התרת השקעה 5. (א) בסעיף זה –
במניות כהוצאה

"הוצאות מחקר ופיתוח" – הוצאות המסווגות כהוצאות מחקר ופיתוח לפי כללי החש בונאות המקובלים בהתאם לדוחותיה המאוחדים של החברה;
"חברה מזכה" –

(1) לגבי חברה תושבת ישראל – חברה שבשנת הרכישה היא חברה מועדפת בעלת מפעל טכנולוגי או חברת מו"פ, שבבעלותה נכס לא מוחשי מוטב, שב-12 החודשים שקדמו לשנת הרכישה אינה קרוב של ההחברה הרוכשת;

(2) לגבי חברה תושבת חוץ – חברה שמתקיימים בה כל אלה:

(א) מיום היווסדה היא אינה קרוב של החברה הרוכשת;

(ב) יחס הוצאות מחקר ופיתוח מתוך סך הכנסותיה, עלה על 10% בשנת המס שקדמה לשנת השגת השליטה או בשלוש שנות המס שקדמו לשנת השגת השליטה, לפי הגבוה ביניהם; לעניין זה, "הכנסות" – כהגדרתן בפסקה (1) בהגדרה "מפעל טכנולוגי מועדף" שבסעיף 51כד לחוק עידוד השקעות הון;

(ג) סכום הוצאות מחקר ופיתוח בשנת המס שקדמה לשנת השגת השליטה עלה על 20 מיליון שקלים חדשים;

(ד) בבעלותה נכס לא מוחשי מוטב;

"סכום הרכישה הנקי" – הסכום שהוציאה החברה הרוכשת לרכישת אמצעי שליטה בחברה המזכה בתקופה האמורה בסעיף קטן (ב)(2), בהפחתת סכום ההון העצמי של החברה המזכה; לעניין זה, "סכום ההון העצמי" – הסכום המתקבל מצירוף הסכומים של כל אלה: עודפים ורווחים, הון מניות, פרמיה על מניות ופריטים אחרים כיוצא באלה, מוכפל בחלק החברה המזכה שנרכש כאמור;

"שנת השגת השליטה" – שנת המס בה התבצעה הרכישה שלאחריה עמדה החברה בתנאי הקבוע בסעיף (ב)(2);

"תקופת ההפחתה" – חמש שנות מס המתחילות בשנת השגת השליטה או ביצוע התשלום בפועל, לפי המאוחר;

"רכישה" – למעט בדרך של הקצאת מניות.

(ב) על אף האמור בכל דין, סכום הרכישה הנקי ששילמה חברה שבשנת השגת השליטה היא חברה מועדפת בעלת מפעל טכנולוגי לרכישת אמצעי השליטה בחברה מזכה, יותר לה ניכוי בשיעורים שנתיים שווים מהכנסתה הטכנולוגית המועדפת בשנת המס, במשך תקופת ההפחתה, ובלבד שהתקיימו התנאים המפורטים להלן:

(1) בתקופת הוראת השעה –

- (א) שילמה בפועל החברה הרוכשת את סכום הרכישה הנקי;
- (ב) נערך ההסכם המקדים לקראת הרכישה הראשונה מהרכישות האמורות בפסקה (2). לעניין זה, "הסכם מקדים" – הסכם עקרונות, מזכר הבנות, זיכרון דברים או הסכם בעל אופי דומה, בין בכתב ובין בעל-פה, הכולל את הסכמות הצדדים לעיקרי תנאי העסקה;
- (2) בתוך 12 חודשים בוצעו רכישות, אשר בסיומן לחברה הרוכשת היו לכל הפחות 80 אחוזים בכל אחד מאמצעי השליטה בחברה המזכה;
- (3) ברכישת חברה מזכה תושבת חוץ –
- (א) הכנסתה הטכנולוגית של החברה הרוכשת בשלוש שנות המס שקדמו לשנת השגת השליטה היו בממוצע 25 מיליון דולר לשנה או יותר;
- (ב) סכום הרכישה הנקי היה 20 מיליון דולר או יותר;
- (ג) בתוך 12 חודשים מיום הרכישה שלאחריה הייתה לחברה הרוכשת שליטה כאמור בפסקה (2), צורפו עסקיה של החברה המזכה תושבת חוץ, כעסק חי לעסקיו של המפעל הטכנולוגי בבעלות החברה הרוכשת, כך שפעילות העסקים האמורה חדלה להתקיים אצל החברה תושבת החוץ והמשיכה להתקיים אצל המפעל הטכנולוגי, ובמסגרת צירוף העסקים הועברו כלל הזכויות שהיו לחברה המזכה בנכסים לא מוחשיים, לרבות הנכסים הבלתי מוחשיים המוטבים, לבעלות החברה הרוכשת;
- (ד) (1) הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית אישרה לפני מועד הרכישה, כי הרכישה צפויה לשמש לפיתוחו או קידומו של מפעל טכנולוגי בישראל אשר בבעלות החברה הרוכשת והחברה קיימה את האמור בהצהרה לפיה ניתן האישור.
- (2) לפני מועד הרכישה נמסרה הודעה על הרכישה למנהל רשות המסים;
- (4) בכל שנת מס בתקופת ההפחתה –

(א) החברה הרוכשת היא חברה מועדפת בעלת מפעל טכנולוגי;

(ב) לדוח שהגישה החברה לפי סעיף 131 לפקודה צורף אישור רואה חשבון על התקיימות התנאים שבסעיף זה;

(ג) בשנות ההפחתה התקיימו התנאים הבאים:

(1) ברכישת חברה מזכה תושבת ישראל – הנכס הלא מוחשי המוטב שבמועד הרכישה היה בבעלות החברה המזכה, נותר בבעלותה או בבעלות החברה הרוכשת. החברה הרוכשת או החברה המזכה, רשאיות לפנות לרשות החדשנות לקבלת אישור בדבר התקיימות תנאי זה;

(2) ברכישת חברה מזכה תושבת חוץ לא התקיים במפעל הטכנולוגי של החברה הרוכשת אחד מאלה:

(א) מספר עובדי המפעל בשנת המס האמורה קטן ב-20% או יותר מממוצע מספר עובדיו בישראל בשתי שנות המס שקדמו לשנת השגת השליטה, או שהוא קטן בשיעור הצמצום במספר העובדים הכולל בקבוצת החברות שנמנה עליה המפעל, בישראל ומחוץ לישראל בשנת המס, ביחס לממוצע מספר העובדים האמור בשתי שנות המס שקדמו לשנת השגת השליטה, אם שיעור הצמצום כאמור היה גדול מ-20%;

(ב) עלות שכר עובדיו בישראל בשנת המס האמורה הייתה קטנה ב-20% או יותר מממוצע עלות השכר האמורה בשתי שנות המס שקדמו לשנת השגת השליטה, או שהיא קטנה בשיעור הצמצום בעלות הכוללת של שכר העובדים בקבוצת החברות שנמנה עליה המפעל, בישראל ומחוץ לישראל בשנת המס, ביחס לממוצע עלות השכר האמורה בשתי שנות המס שקדמו לשנת השגת השליטה, אם שיעור הצמצום כאמור היה גדול מ-20%;

(5) ברכישת חברה תושבת חוץ, הנכס הלא מוחשי המוטב שהועבר לבעלות החברה הרוכשת כאמור בפסקה (3)(ג) נשאר בבעלות החברה הרוכשת עד תום תקופת ההפחתה;

(6) הימנעות ממס או הפחתת מס בלתי נאותות אינן בין המטרות העיקריות של רכישת אמצעי השליטה בחברה המזכה.

(ג) (1) על אף האמור בסעיף קטן (ב), ברכישת חברה מזכה תושבת חוץ, בשנות ההפחתה סכום הניכוי שיופחת בכל שנת מס לא יעלה על סכום הגידול בהכנסה הטכנולוגית של החברה הרוכשת באותה שנה, לעומת סכום ההכנסה הטכנולוגית של החברה הרוכשת בשנת המס שקדמה לשנת השגת השליטה.

(2) סכום שלא היה ניתן לנכות בשנת מס כלשהי בשל ההגבלה בפסקה (1), יותר בניכוי בשנות המס הבאות בזו אחר זו, אך בכפוף לאמור באותה פסקה.

(3) על אף האמור בפסקה (2), ניכוי שלא נוצל עד תום תקופת ההפחתה עקב המגבלה הקבועה באותה פסקה, ניתן יהיה לנכותו החל מהשנה שלאחר תקופת ההפחתה.

(ד) על אף האמור בסעיף קטן (ב) –

(1) אם בשנת מס כלשהי במהלך תקופת ההפחתה (בסעיף זה – שנת ההפרה) לא התקיים תנאי מהתנאים המנויים בפסקה (ב)(4), לא תהיה החברה הרוכשת זכאית, בשנת ההפרה, לניכוי כאמור בפסקה (ב), ואולם לא יהיה בכך כדי לפגוע בזכאותה בשנה שאחרי שנת ההפרה או לפנייה, אם באותה שנה יתקיימו התנאים לזכאות, ובלבד שטרם הסתיימה תקופת ההפחתה ושסכום אשר לא נוכה בשנת ההפרה, לא ינוכה בשנות המס שלאחריה;

(2) ברכישת חברה מזכה תושבת חוץ, לא התקיים התנאי שבפסקת משנה (ב)(5), יבוטל הניכוי שניתן לחברה הרוכשת למפרע, יתוקנו דוחות המס שלה בהתאם, והיא תחויב בתשלום המס הנוסף בשל תיקון הדוחות בתוספת הפרשי הצמדה וריבית עד מועד התשלום. מצא פקיד השומה כי לא התקיים התנאי כאמור, יודיע פקיד השומה לחברה הרוכשת על סכום המס שחייבת בו, ועל הודעה כאמור יחולו ההוראות הקבועות בסעיף 103(ב) לפקודה בשינויים המחויבים.

(ה) לעניין חישוב רווח הון במכירת מניות החברה המזכה בידי החברה הרוכשת שהותר לה ניכוי של סכום הרכישה הנקי לפי סעיף זה, יוקטן המחיר המקורי שלהן בכל הסכום שניכוי הותר כאמור.

(ו) חברה רוכשת שתבעה ניכוי כאמור, לא תהא זכאית לניכוי או הפחתה בעד רכישת נכסים מהחברה המזכה אשר נרכשו במהלך תקופת ההפחתה או בעד נכסים שהיו בתחילת שנת השגת השליטה בבעלות החברה המזכה, וכן לא תהיה זכאית לנכות הוצאות תמלוגים או שכירות אשר שולמו בעד קבלת זכות שימוש בנכס כאמור.

(ז) (1) לצורך קבלת אישור כאמור בסעיף קטן (ב)(4)(ד)(1) תגיש החברה הרוכשת לרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית בקשה בהתאם לכללים שתקבע הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית; הבקשה תכלול, בין השאר, את פרטי עסקת הרכישה והצהרה כי החברה והעסקה עומדים בתנאים למתן ההטבה.

(2) הרשות לחדשנות תודיע לחברה המבקשת את החלטתה ואת נימוקיה בתוך 90 ימים מהיום שאישרה כי הבקשה וכל המסמכים הנלווים אליה התקבלו, או מהיום שהמנהל אישר שהתקבלה ההודעה כאמור בסעיף קטן (ב)(3)(ד)(2), לפי המאוחר.

(3) לא ניתנה החלטת הרשות בבקשה שהוגשה לפי סעיף זה במועד האמור בפסקה (2), יראו בכך אישור כי הרכישה נשוא הבקשה עומדת בתנאי הקבוע בסעיף קטן (ב)(3)(ד)(1) שלגביו התבקש האישור.

6. פטור מריבית (א) בסעיף זה – למוסד פיננסי זר

”גוף פיננסי” – כל אחד מאלה:

(1) תאגיד בנקאי ותאגיד עזר שעיסוקיו הם רק בתחום הפעולה המותר לתאגיד בנקאי השולט בו;

(2) בנק מחוץ לישראל כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ”ה–1995⁶;

(3) מנהל תיקים כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ”ה–1995;

⁶ ס”ח התשנ”ה, עמ’ 416.

(4) נותן שירותים פיננסיים כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו–2016;⁷

(5) גוף אחר המספק שירותים פיננסיים שאישר לעניין זה המנהל;

"גוף פיננסי תושב חוץ" – גוף פיננסי תושב מדינה גומלת כמשמעותה בסעיף 196 לפקודה שאין לו או לקרוביו חברה או מפעל קבע בישראל שעיסוקו מתן הלוואות בסכומים מהותיים;

"הלוואה" – לרבות הלוואה שניתנה ממספר מלווים בחוזה הלוואה יחיד;

"חברה זכאית" – חברה מועדפת בעלת מפעל טכנולוגי שיחידים תושבי ישראל ביחד מחזיקים בה, במישרין או בעקיפין, 5% לפחות מהון המניות שהוצא שאינו נסחר בבורסה;

"צד קשור" – חבר-בני-אדם שבהחזקת אדם או קרובו, אדם המחזיק בו וחבר-בני-אדם המוחזק בידי אדם המחזיק בו; לעניין הגדרה זו, "החזקה" – במישרין או בעקיפין, לבד או יחד עם אחר, ב-20% לפחות באחד או יותר מסוג כלשהו של אמצעי השליטה;

"ריבית" – לרבות הפרשי הצמדה ודמי ניכיון;

"תקופת ההלוואה" – תקופה שתחילתה בשנה שבה נתקבלה הלוואה מגוף פיננסי תושב חוץ.

(ב) ריבית שמשלמת חברה זכאית לגוף פיננסי תושב חוץ בשל הלוואה שקיבלה ממנו, תהיה פטורה ממס, אם התקיימו כל אלה:

(1) החברה הזכאית בחרה להחיל על ההלוואה את הוראות הסעיף, בהודעה שצורפה לדוח שהגישה לפי סעיף 131 לפקודה, בשנה שבה שילמה לראשונה ריבית למוסד הפיננסי בשל ההלוואה;

(2) הכנסתה הטכנולוגית של החברה הזכאית בשנת המס שקדמה לשנת המס הראשונה שבתקופת ההלוואה עלתה על 10 מיליון דולר;

(3) סכום המזומן אשר ניתן כהלוואה הוא עשרה מיליון דולר או יותר;

(4) הלווה והמלווה אינם צדדים קשורים בכל תקופת ההלוואה, ובמהלך ארבעת השנים שקדמו לתקופת ההלוואה;

⁷ ס"ח התשע"ו, עמ' 1098.

(5) ההלוואה משמשת את החברה הזכאית למימון פעילותה, לרבות לשם רכישה של חברות;

(6) לא התקיים בתקופת ההלוואה במפעל הטכנולוגי שבבעלות החברה הזכאית אחד מאלה:

(א) מספר עובדי המפעל בשנת המס האמורה קטן ב-20% או יותר מממוצע מספר עובדיו בישראל בשתי שנות המס שקדמו לתקופת ההלוואה, או שהוא קטן בשיעור הצמצום במספר העובדים הכולל בקבוצת החברות שנמנה עליה המפעל, בישראל ומחוץ לישראל בשנת המס, ביחס לממוצע מספר העובדים האמור בשתי שנות המס שקדמו לתקופת ההלוואה, אם שיעור הצמצום כאמור היה גדול מ-20%;

(ב) עלות שכר עובדיו בישראל בשנת המס האמורה הייתה קטנה ב-20% או יותר מממוצע עלות השכר האמורה בשתי שנות המס שקדמו לתקופת מתן ההלוואה, או שהיא קטנה בשיעור הצמצום בעלות הכוללת של שכר העובדים בקבוצת החברות שנמנה עליה המפעל, בישראל ומחוץ לישראל בשנת המס, ביחס לממוצע עלות השכר האמורה בשתי שנות המס שקדמו לתקופת מתן ההלוואה, אם שיעור הצמצום כאמור היה גדול מ-20%;

(7) בתקופת הוראת השעה תנאי ההלוואה אושרו וסכום ההלוואה הועבר לחברה הזכאית;

(8) לדוח שהגישה החברה הזכאית לפי סעיף 131 לפקודה לגבי כל אחת משנות המס שבתקופת ההלוואה צורף אישור רואה חשבון על התקיימות התנאים כאמור.

(ג) על אף האמור בחלק י' פרק ראשון סימנים ב' ו-ג' לפקודה, בעת תשלום ריבית הפטורה ממס לפי סעיף זה למוסד פיננסי תושב חוץ, החברה הזכאית תנכה מס בשיעור של 0%.

(ד) (1) לא התקיים תנאי מהתנאים האמורים בסעיף קטן (ב)(3) עד (5), תהיה החברה חייבת במס בסכום אשר הייתה החברה חייבת לנכות מהכנסת הגוף הפיננסי לולא הפטור לפי סעיף קטן (ג), בתוספת הפרשי הצמדה וריבית ממועד הניכוי ועד למועד התשלום בפועל.

(2) מצא פקיד השומה כי לא התקיים תנאי מהתנאים כאמור, יודיע פקיד השומה לחברה על סכום המס שחייבת בה, בתוך ארבע שנים מתום שנת המס שבה נמסר לפקיד השומה דו"ח לפי סעיף 131 לפקודה שענינו שנת המס שלגביה טוען פקיד השומה לאי קיום תנאי כאמור.

(3) החלטה כאמור בפסקה (2) לעניין השגה וערעור כדין שומה לפי סעיף 145 לפקודה.

(4) יראו חוב של החברה לפי פסקה (1) כחוב מס ויחולו עליו הוראות פקודת מס הכנסה לעניין שומה וגבייה.

7. סמכויות כל הסמכויות הנתונות לפקיד השומה או המנהל לשם אכיפת הפקודה יהיו נתונות לו לשם ביצוע פרק זה, לרבות הסמכות הנתונה לו לקבוע טפסים לפי סעיף 240ב לפקודה.

8. תיקון חוק לתיקון פקודת מס הכנסה בסעיפים 2 ו-3 בחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 220 והוראת שעה), התשע"ו – 2016⁸, אחרי "יום א' בתמוז התשפ"ב (30 ביוני 2022)" יבוא "ובתקופה שמיום ח' בטבת התשפ"ג (1 בינואר 2023) ועד יום כ"א בטבת התשפ"ז (31 בדצמבר 2026)".

ד ב ר י ה ס ב ר

ענף ההיי-טק הישראלי שמר בשנה החולפת על נתוני פעילות טובים יחסית, הן ברמת ההשקעות והן ברמת השכר, למרות המשבר הכלכלי שפקד את המדינה בשל התפשטות נגיף הקורונה. על אף הנתונים המעודדים, גברה בשנים האחרונות תחרות המסים הגלובאלית, אשר יצרה מצב בו ממשלות מתחרות על מיקום פעילותן של פירמות, בעיקר בתחום הטכנולוגיה, בשטחן, ועל חלוקת נתח המסים המיוחס לפעילות זו. על מנת לתת מענה למגמה זו, ובהמשך לתיקון מס' 73 לחוק לעידוד השקעות הון, שנחקק לפני קרוב לארבע שנים למטרה דומה, מוצע לקבוע בחוק זה הטבות לעידוד צמיחתן של חברות הייטק ישראליות אשר הקניין הרוחני שלהן רשום בישראל ומרכז פעילותן בישראל. התיקונים המוצעים נדרשים גם על רקע פקיעת הטבות המס שנקבעו בסעיף 20 לחוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א–2011⁹ (להלן-חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012), הידוע גם בשם "חוק האנג'לים", בסוף שנת 2019, ועל בסיס הנחת המוצא לפיה על מנת לשמר את שגשוג הענף, יש לשמור על אמון המשקיעים בו.

שני התיקונים הראשונים המוצעים בהצעה מטרתם עידוד השקעות של גורמים בעלי הון עצמי, לרבות איגוד של מחזיקים כאמור, בחברות טכנולוגיות בשלבים התחלתיים של פעילותן (חברת הזנק). משקיעים

⁸ ס"ח התשע"ו, עמ' 648.

⁹ ס"ח התשע"א, עמ' 138.

אלה הם פעמים רבות גם משקיעים אסטרטגיים אשר להם ניסיון בשוק הטכנולוגי, והחברות בהן מבוצעות ההשקעות נהנות גם מהניסיון שהמשקיעים מביאים יחד עם השקעתם. התיקון הראשון, המוצע בסעיף 2 להצעת החוק, מקנה זיכוי ממס למשקיעים פרטיים אשר מבצעים השקעות בחברות הזנק בגובה של 25% מסכום ההשקעה, ובכך מוזיל את עלות ההשקעה בחברות אלה. התיקון השני, בסעיף 3 להצעת החוק, מאפשר דחיית תשלום רווח ההון במכירה של חברה טכנולוגית, לבעל מניות אשר משתמש בחלק מהתמורה מהמכירה לצורך השקעה בחברת הזנק. בפועל, ההטבה הניתנת למשקיע אשר עומד בתנאים למתן ההטבה היא דחיית מס לתקופה משמעותית אם חברת ההזנק מצליחה, והשתתפות המדינה בהפסד אם חברת ההזנק נסגרת ללא הגעה למימוש רווחים. יובהר למען הסר ספק, כי תשלום המס בפועל במקרה של הצלחת חברת ההזנק, יהיה תלוי בכך שלרשות המשקיע לא עמדו קיזוזים, זיכויים וניכויים שונים להם היה זכאי במועד אליו נדחה החיוב במס. עוד יצוין, למען הסר ספק, שכל ההטבות המוצעות בחוק זה מותנות בכך שהמטרה העיקרית לביצוע השקעה אינה הפחתת מס בלתי נאותה.

התיקון השלישי, בסעיף 5 להצעת החוק, מאפשר התרת השקעה במניות כהוצאה לצרכי מס, לחברה טכנולוגית גדולה אשר רוכשת שליטה בחברה טכנולוגית אחרת – זרה או מקומית. ככלל, השקעה במניות איננה ניתנת לניכוי באופן מיידי, ותבוא לידי ביטוי לצרכי מס רק בהקטנת רווח ההון המשולם במכירת המניות. על פי ההצעה, בשונה מהכלל הרגיל, ברכישה אשר עומדת בתנאים המפורטים בסעיף, יהיה ניתן לנכות את עלות ההשקעה בשיעורים שנתיים שווים במשך 5 שנות מס לאחר השגת השליטה כנגד הכנסתה הפיזורית של החברה הרוכשת. מאחר ותיקון זה עשוי לאפשר הטבת מס בהיקף משמעותי למספר לא גדול של עסקאות מוצע לקבוע כי ההטבה תינתן תחת מספר תנאים להבטחת תועלת המצדיקה את מתן ההטבה.

לבסוף, בסעיף 6 המוצע, מוצע מתן פטור ממס למוסד פיננסי זר על הכנסותיו מריבית, דמי ניכיון או הפרשי הצמדה, שמשלמת לו חברה טכנולוגית ישראלית כהחזר הלוואה בתנאים המפורטים בסעיף. קביעת הפטור המוצע תסייע בהורדת עלויותיהן של חברות טכנולוגיה ישראליות בגיוס אשראי ממוסדות פיננסיים זרים המתמחות במתן אשראי לחברות טכנולוגיות.

ההטבות המנויות בחוק זה יחליפו כאמור את ההטבות אשר ניתנו בעבר לפי פרק ז' לחוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012, ופקעו בסוף שנת 2019. מבדיקת השפעתו של החוק על התנהגות התעשייה עתירת הידע עולה, כי מאז נחקק חוק המדיניות הכלכלית, השימוש בהטבות הקבועות בו לא הביא למימוש המטרות אשר בבסיסן של ההטבות באופן המיטבי. על כן, בהצעה זו מוצעים מספר שינויים משמעותיים כדי להתאים את ההסדר למציאות הכלכלית בתחום.

כדי לעודד את השימוש בחוק ובהטבה המוענקת בו, מוצע לקבוע כי מסלולי ההטבה הקבועים יופעלו כהוראת שעה מתחילת שנת 2023 ועד לסוף שנת 2026. במקביל, מוצע לקבוע כי יוארך תוקף סעיף 92א לפקודה אשר מקנה הטבה דומה להטבות הניתנות בחוק זה, בשל השקעות בחברות מחקר ופיתוח אשר מונפקות בבורסה, עד לאותו מועד – סוף שנת 2026. לקראת תום תקופת הוראת השעה כאמור בהצעה זו, הממשלה תבצע הערכה של אופן יישום החוקים ומידת הגשמתם את המטרות העומדות בבסיסם, ותבחן את הצורך בהארכת הוראות השעה לתקופה נוספת.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברי הכנסת אלכס קושניר וולדימיר

בליאק (פ/24/2465) ועל ידי חברת הכנסת לימור מגן תלם (פ/24/2723).
הצעת החוק זהה לפ/24/2723 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ג בטבת התשפ"ג (16.01.2023)